

**SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL**

EXPEDIENTE N° : 2566-2025/CC1
DENUNCIANTE : SOL THALIA YANA GOMEZ
DENUNCIADO : MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RESOLUCIÓN N° : 3

Lima, 27 de marzo de 2026

VISTO: el escrito presentado por Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. el 31 de diciembre de 2025.

CONSIDERANDO:

- (i) Que, de acuerdo al inciso d) del Artículo 24 de la Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, el Secretario Técnico cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento¹;
- (ii) que, mediante Resolución N° 3 del 18 de marzo de 2026, se otorgó a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para que presentara sus descargos y la información requerida.
- (iii) que, el plazo para la presentación de los descargos de Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. vencía el 8 de enero 2026²; y,
- (iv) que, con fecha 31 de diciembre de 2025 Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. presentó sus descargos.

SE HA RESUELTO:

- (i) Agregar el escrito presentado al expediente y ponerlo en conocimiento de la otra parte del procedimiento;
- (ii) tener por presentados los descargos de Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.;

¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, publicado el 18 de abril de 1996**

Artículo 24°.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.

(...)

² En la medida que la Resolución N° 2 fue notificada a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. el 30 de diciembre de 2026.

- (iii) requerir a la señora Sol Thalia Yana Gomez para que, dentro del plazo de **dos (2) días hábiles** siguientes a la fecha en que reciba la notificación en sus bandeja de correo electrónico, **efectúe la confirmación de recepción de la notificación** remitida por este despacho a su correo electrónico, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarle conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo³; e,
- (iv) informar a Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. que tiene la obligación efectuar la confirmación de la recepción mediante acuse de recibo durante los primeros cinco (5) días hábiles a la notificación válidamente efectuada.

Firmado digitalmente por
LUISA ANALI SILVA MALPARTIDA
Ejecutivo 2
Comisión de Protección al Consumidor N.º 1

LSM/nct

³

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 20. Modalidades de notificación

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.